

Nr. 50 Begründung zur Kabinettsvorlage des Gesetzes über Mietverhältnisse mit Juden. 6. März 1939*R 43 II/1171a, Bl. 73–77 Ausfertigung, Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Der für die nationalsozialistische Weltanschauung tragende Gedanke der Volksgemeinschaft führte dazu, daß für das Verhältnis des Vermieters eines Wohnhauses zu seinen Mietern und das der Mieter untereinander die Herbeiführung und Erhaltung einer vertrauensvollen Hausgemeinschaft zum Hauptinhalt der gegenseitigen Rechtsbeziehungen wurde. Dies kommt bereits in dem bald nach der Machtübernahme unter Mitwirkung des Reichsjustizministeriums zwischen den Spitzenverbänden der Vermieter und Mieter vereinbarten deutschen Einheitsmietvertrag² zum Ausdruck und war seitdem für die gesamte Wohnungspolitik des Dritten Reiches bestimmend. Diesen Bestrebungen widerspricht es, wenn im gleichen Hause Juden und deutsche Volksgenossen zusammenwohnen, da zwischen ihnen eine Hausgemeinschaft nicht bestehen kann. Deshalb ist es unerlässlich, einer fortschreitenden Ausscheidung der Juden aus deutschen Wohnstätten, soweit sie sich nicht freiwillig vollzieht, die Wege zu ebnen und gleichzeitig den deutschen Volksgenossen, die noch jetzt in jüdischen Häusern wohnen müssen, Aussichten auf einen Wohnungswechsel zu eröffnen.

Die Entfernung der Juden aus dem deutschen Wohnraum ist ferner mit Rücksicht auf die Auswirkungen geboten, die sich aus der derzeitigen Lage des Wohnungsmarktes für zahlreiche Volksgenossen ergeben. Während die Juden sowohl in zahlreichen Einzelfällen wie allgemein im Verhältnis zu ihrer Bevölkerungszahl übermäßig viel Wohnraum innehaben, können viele deutsche Volksgenossen überhaupt nicht oder nur unzureichend untergebracht werden³. Diese bevorzugte Beteiligung der Juden am deutschen Wohnraum ist nicht zu rechtfertigen und muß daher beseitigt werden. Die Verwirklichung dieser Ziele begegnet Schwierigkeiten, solange die gesetzlichen Bestimmungen unverändert fortbestehen, die jedem Mieter den gleichen Schutz vor einer Kündigung des Vermieters ohne Rücksicht darauf gewähren, ob er zur deutschen Volksgemeinschaft gehört oder Jude ist. Eine Änderung dieser Bestimmungen zu Ungunsten der Juden ist freilich nur möglich, wenn dabei auf die Folgen Bedacht genommen wird, die sich aus der Beseitigung des Kündigungsschutzes für Juden ergeben müssen, insbesondere auf die Schwierigkeiten, die infolge der großen Zahl der in Deutschland jetzt noch lebenden Juden bei ihrer anderweitigen Unterbringung auftreten können. Hierfür kann nämlich grundsätzlich weder die Errichtung neuen Wohnraums in Frage kommen, noch in größerem Umfang auf dem Wege des Wohnungstausches Abhilfe geschaffen werden. Die notwendige gesetzgeberische Lösung kann deshalb nur in der Richtung liegen, daß der den Juden in jüdischen Häusern – zum Teil besonders reichlich – zur Verfügung stehende Raum durch Aufnahme weiterer jüdischer Familien ausgenutzt wird. In diesen begrenzten Raumvorrat müssen sich die bisherigen Inhaber mit den Juden teilen, die zur Zeit noch Wohnungen in nichtjüdischen Häusern

¹ Gemeinsame KabVorl. des RJuM und RAM, auf Grundlage einer gleichnamigen Vorlage des RJuM vom 21. 12. 1938 umgearbeitet nach Maßgabe der von Hitler im Dez. 1938 getroffenen und durch Göring mit Schreiben vom 28. 12. 1938 (ARH V, Nr. 287, hier Anm. 3, 10) übermittelten Entscheidungen; R 43 II/1171a, Bl. 69–77. Begründung nach Erlass des Gesetzes veröffentlicht in: DJ 1939, S. 791–794. Vgl. K. Chr. FÜHRER, Mit Juden unter einem Dach? Zur Vorgeschichte des nat. soz. Gesetzes über Mietverhältnisse mit Juden, in: 1999 7 (1992), H. 1, S. 51–61; ESSNER, „Nürnberger Gesetze“, S. 262–266; FRIEDLÄNDER I S. 313 f., 344.

² Bekanntmachung des RJuM vom 7. 3. 1934: DJ 1934, S. 304–306. Der Mustervertrag sollte nach dem Willen des RJuM auf sämtl. Mietverhältnisse Anwendung finden, auch auf die von öffentl. Vermietern abzuschließenden; s. R 43 II/1008, Bl. 58 f.

³ Zum Ausmaß der Wohnungsnot vgl. Dok. Nr. 45.

innehaben, diese aber im Laufe der Zeit werden aufgeben müssen, um sie zur Aufnahme Wohnungsuchender deutscher Volksgenossen freizumachen.

Um Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu vermeiden, muß die Ausscheidung der Juden aus deutschen Wohnstätten und ihre anderweitige Unterbringung planmäßig durchgeführt werden. Es ist deshalb eine behördliche Mitwirkung bei allen hierzu erforderlichen Maßnahmen sicherzustellen, die Gewähr dafür bietet, daß überall da, aber auch nur da, vorgegangen wird, wo dies im Interesse der Volksgemeinschaft geboten erscheint. So soll insbesondere von einer generellen Aufhebung des Mieterschutzes für Juden abgesehen, der Wegfall dieses Schutzes vielmehr im Einzelfall davon abhängig gemacht werden, daß der Nachweis einer anderweitigen Unterbringungsmöglichkeit durch eine amtliche Bescheinigung erbracht ist. Den Gemeinden soll andererseits die Befugnis zum zwangsweisen Abschluß von Mietverträgen und Untermietverträgen zwischen Juden verliehen werden. Damit die Gemeinden über einen bestimmten, wenn auch begrenzten Raumvorrat zur Unterbringung von Juden dauernd verfügen können, müssen ferner die Häuser, die z. Zt. noch Juden gehören, auch nach ihrer Veräußerung an einen nichtjüdischen Erwerber noch so lange für die Unterbringung der Juden in Anspruch genommen werden können, bis die künftig zu erwartende Vermehrung des Wohnraums oder die Verminderung der Zahl der jüdischen Haushaltungen in Folge von Auswanderungen die Gemeinden in den Stand setzt, von solcher Inanspruchnahme abzuweichen. Durch eine elastische Ausgestaltung der Überwachungsbefugnisse der Gemeinden, die durch Vorschriften über gewisse Genehmigungspflichten, über die Gewährung von Räumungsfristen und über bestimmte Anmeldepflichten ergänzt werden, soll die geordnete Abwicklung der Maßnahmen zur Entfernung jüdischer Mieter aus deutschen Wohnstätten allgemein sichergestellt werden.

Zu den einzelnen Bestimmungen des Gesetzes ist folgendes zu bemerken:

Zu § 1⁴ Das Mieterschutzgesetz⁵ kennt keine Ausnahmenvorschriften zu Ungunsten jüdischer Mieter. Bei dem weit ausgedehnten Geltungsbereich dieses Gesetzes würde seine unveränderte Anwendbarkeit auf Mietverhältnisse mit Juden die Verwirklichung der gekennzeichneten Ziele erheblich verzögern oder gar verhindern. Andererseits müßte eine völlige und voraussetzungslose plötzliche Aufhebung des Mieterschutzes für Juden (der die Aufstellung einer Generalklausel für den Verlust des Mieterschutzes gleichkäme) zu Massenkündigungen gegenüber jüdischen Mietern führen, ohne daß auch nur die Aussicht bestünde, für die davon betroffenen Juden rechtzeitig anderweit Unterkunft zu beschaffen. Den hieraus für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sich ergebenden Gefahren hätte nur durch weitgehende Bewilligung von Räumungsfristen vorgebeugt werden können. Einer generellen Aufhebung des Mieterschutzes für Juden ist deshalb eine Regelung vorzuziehen, die den Verlust des Mieterschutzes im Einzelfall davon abhängig macht, daß bereits bei der Kündigung des Mietverhältnisses die anderweitige Unterbringung des davon betroffenen jüdischen Mieters gesichert erscheint. Da die anderweitige Unterbringung eines räumungspflichtigen Mieters, der eine andere Unterkunft nicht selbst zu erlangen vermag, nur in der Hand der Gemeinde liegen kann, mußte auch die Aufgabe, die aus deutschen Wohnstätten auszuscheidenden Juden anderweitig unterzubringen, den Gemeinden übertragen werden. Um den Gemeinden die Erfüllung dieser Aufgabe und ihre planmäßige Vorbereitung und Durchführung zu erleichtern, und um andererseits die Unzuträglichkeiten zu vermeiden, die sich aus einer generellen Aufhebung des Mieterschutzes für Juden ergeben können, ist der Wegfall des Mieterschutzes, den ein jüdischer Mieter an sich wie bisher genießt, davon abhängig gemacht, daß der Vermieter bei der Kündigung durch eine Bescheinigung der Gemeindebehörde nachweist, daß für die Zeit nach der Beendigung des Mietverhältnisses die anderweitige Unterbringung des jüdischen Mieters sichergestellt ist. Von der Vorlage

⁴ Entw. § 1 *Lockerung des Mieterschutzes* lautete: „Ein Jude kann sich auf den gesetzlichen Mieterschutz nicht berufen, wenn der Vermieter bei der Kündigung durch eine Bescheinigung der Gemeindebehörde nachweist, daß für die Zeit nach der Beendigung des Mietverhältnisses die anderweitige Unterbringung des Mieters sichergestellt ist. Dies gilt nicht, wenn auch der Vermieter Jude ist.“

⁵ In der Fassung des ÄndG vom 18. 4. 1936 (RGBl. I S. 371); s. ARH III, Nr. 28.

einer solchen Bescheinigung hängt es also ab, ob der Vermieter einen Mietvertrag, den er mit einem Juden über einen dem Mieterschutz unterliegenden Raum abgeschlossen hat, frei d. h. unabhängig von den Voraussetzungen des Mieterschutzgesetzes kündigen kann. Eine solche freie Kündigung soll jedoch dann ausgeschlossen sein, wenn auch der Vermieter Jude ist, da es nicht gerechtfertigt erscheint, ihn von den Kündigungsbeschränkungen des Mieterschutzgesetzes zu befreien, zumal er sogar die zwangsweise Unterbringung von Juden in seinem Haus dulden muß.

Zu § 2⁶ Der unter den Voraussetzungen des § 1 eintretende Wegfall des Mieterschutzes allein würde die alsbaldige Beendigung eines Mietverhältnisses dann nicht ermöglichen, wenn ein langfristiger Mietvertrag besteht oder wenn eine besonders lange Kündigungsfrist vereinbart ist. Es ist deshalb bestimmt, daß solche Verträge zwischen Juden und Nichtjuden von dem nichtjüdischen Vertrags- teil unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist jederzeit gekündigt werden können. Dieses vorzeitige Kündigungsrecht ist insbesondere für den deutschen Volksgenossen von Bedeutung, der als Mieter in einem jüdischen Hause wohnt. Es gilt im übrigen auch für Mietverhältnisse über Räume, die bisher keinen Mieterschutz genossen haben.

Würde ein Vermieter von einem vorzeitigen Kündigungsrecht uneingeschränkt Gebrauch machen können, so würden dadurch u. U. die Absichten der Gemeinde bei der planmäßigen Durchführung der ihr im Zusammenhang mit der Ausscheidung der Juden aus deutschen Wohnstätten obliegenden Aufgabe gestört werden. Die Wirksamkeit einer solchen vorzeitigen Kündigung des Vermieters soll deshalb nach dem Vorbild der Regelung in § 1 davon abhängen, daß bei der Kündigung die Sicher- stellung der anderweitigen Unterbringung durch Vorlage einer Bescheinigung der Gemeindebe- hörde nachgewiesen wird.

Zu § 3⁷ Die Aufnahme eines Untermieters bringt eine besonders enge Berührung zwischen Mieter und Untermieter mit sich. Eine Wohngemeinschaft, wie sie sich aus dem Untermietverhältnis regel- mäßig ergibt, kann zwischen Juden und deutschen Volksgenossen nicht bestehen. Das Gesetz versagt daher einem solchen Untermietverhältnis jeden Schutz und verlangt, daß künftig Juden Untermietverträge nur mit Juden abschließen. Darüber hinaus wird zur Erleichterung der Unterbrin- gung von Juden die Aufnahme jüdischer Untermieter dadurch gefördert, daß Juden untereinander Untermietverträge ohne Erlaubnis des Vermieters abschließen können, wenn dieser auch Jude ist.

Zu § 4⁸ Es ist damit zu rechnen, daß Juden, die ihre bisherigen Wohnungen räumen müssen, nicht immer freiwillig von ihren Rassegenossen als Mieter oder Untermieter aufgenommen werden und selbst sich auch nicht freiwillig zur Eingehung von derartigen Miet- oder Untermietverträgen entschließen. Der Gemeindebehörde ist deshalb die Befugnis eingeräumt, die Aufnahme jüdischer Mieter oder jüdischer Untermieter bei anderen Juden zu verlangen und im Weigerungsfalle Zwangs- mietverträge festzusetzen. Für die Unterbringung von Juden können die Gemeinden die Räume in

⁶ Entw. § 2 *Vorzeitige Kündigung*: „Ein Mietvertrag kann, wenn nur ein Vertragsteil Jude ist, von dem anderen jederzeit mit der gesetzlichen Frist gekündigt werden, auch wenn der Vertrag auf bestimmte Zeit geschlossen oder eine längere als die gesetzliche Kündigungsfrist vereinbart ist. Der Vermieter kann jedoch für einen früheren als den vertraglich zulässigen Termin nur kündigen, wenn er bei der Kündigung durch eine Bescheinigung der Gemeindebehörde nachweist, daß für die Zeit nach der Beendigung des Mietverhältnisses die anderweitige Unterbringung des Mieters sichergestellt ist.“

⁷ Entw. § 3 *Untermieter*: „Juden dürfen Untermietverträge nur mit Juden abschließen. Die Erlaubnis des Vermieters ist nicht erforderlich, wenn dieser auch Jude ist.“

⁸ Entw. § 4 *Unterbringung*: „(1) Ein Jude hat in Wohnräumen, die er als Eigentümer oder auf Grund eines Nutzungsrechts innehat oder die er von einem Juden gemietet hat, auf Verlangen der Gemeindebehörde Juden als Mieter oder Untermieter aufzunehmen. Wird der Abschluß eines entsprechenden Vertrages verweigert, so kann die Gemeindebehörde bestimmen, daß ein Vertrag mit dem von ihr festgesetzten Inhalt als vereinbart gilt. Die Höhe der Vergütung für die Überlassung der Räume und eines etwaigen Untermietzuschlags bestimmt die Gemeindebehörde, sofern sie nicht selbst Preisbehörde ist, im Einvernehmen mit der zustän- digen Preisbehörde.“

(2) Für die Festsetzung von Mietverträgen und Untermietverträgen kann die Gemeinde Gebühren erheben.

(3) Ein nach Abs. 1 begründetes Miet- oder Untermietverhältnis darf der Vermieter oder Untervermieter nur mit Genehmigung der Gemeindebehörde kündigen.“

Anspruch nehmen, die in jüdischen Häusern von Juden bewohnt sind. Die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen im einzelnen ist der Gemeindebehörde überlassen. Bei der Festsetzung von Mietverträgen und Untermietverträgen hat sie die zuständige Preisbehörde zu beteiligen. Zur teilweisen Deckung der erforderlichen Verwaltungskosten ist die Erhebung von Gebühren für die Festsetzung von Verträgen vorgesehen.

Die Durchführung der vorgesehenen Maßnahmen könnte leicht vereitelt werden, wenn ein Jude, in dessen Wohnung Juden auf Verlangen der Gemeindebehörde als Mieter oder Untermieter untergebracht sind, das Vertragsverhältnis nach Belieben kündigen könnte. Die Zulässigkeit einer solchen Kündigung soll deshalb stets von der Genehmigung der Gemeindebehörde abhängen.

Zu § 5⁹ Die Vorschrift beruht auf der Erwägung, daß zur Unterbringung räumungspflichtiger Juden ein bestimmter Wohnungsvorrat zur Verfügung stehen muß, dessen Zusammensetzung ebenso einer Überwachung durch die Gemeindebehörde bedarf wie seine Verringerung. Die Neuvermietung von Räumen in Gebäuden, die für die Unterbringung von Juden in Frage kommen, soll deshalb nur mit Genehmigung der Gemeindebehörde zulässig sein. Diese Genehmigungspflicht erstreckt sich auch auf die Neuvermietung solcher Räume, die bisher von deutschen Volksgenossen bewohnt waren. Hierdurch und durch die dem deutschen Mieter in § 2 gegebene Möglichkeit vorzeitiger Kündigung soll einerseits die Abwanderung deutscher Volksgenossen aus jüdischen Häusern, andererseits die Zusammenfassung von Juden in jüdischen Häusern erleichtert werden, um das Ziel, die Ausscheidung der Juden aus deutschen Wohnstätten, beschleunigt zu verwirklichen.

Bei Häusern, die für die Unterbringung von Juden vorzugsweise geeignet erscheinen, ist danach die Gemeindebehörde in der Lage, eine Genehmigung zur Neuvermietung mit der Auflage zu erteilen, daß an Juden vermietet wird. Wird in solchen Fällen die Vermietung an Juden verweigert, so müssen für das Zustandekommen und die Beendigung von Mietverhältnissen die gleichen Vorschriften gelten, wie in den Fällen, in denen es sich um die Unterbringung von Juden in bereits bewohnten Räumen handelt.

Zu § 6¹⁰ Ist dem jüdischen Eigentümer eines Grundstücks die Verwaltung seines Eigentums entzogen, so kann dieser Umstand die Eigenschaft des Grundstücks als eines jüdischen nicht beeinträchtigen. Vor allem müssen Räume in solchen Grundstücken, die der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte selbst innehat oder die er an einen Juden vermietet hat, zur Unterbringung von Juden auf Grund der Bestimmung des § 4 nach wie vor verfügbar bleiben. Ferner müssen diejenigen Vorschriften des Gesetzes anwendbar bleiben, deren Anwendung voraussetzt, daß der Vermieter Jude ist. Dies gilt namentlich, soweit die freie Kündigung des Mietverhältnisses durch den jüdischen Vermieter ausgeschlossen ist (§ 1 Abs. 2) und soweit einem jüdischen Vermieter gegenüber vorzeitig gekündigt werden kann (§ 2). Eine Übereinstimmung muß auch insoweit bestehen, als die Untervermietung an einen Juden ohne Erlaubnis des Vermieters zulässig ist (§ 3 Satz 2), als die Kündigung eines auf Verlangen der Gemeindebehörde abgeschlossenen Mietvertrags oder eines Zwangsmietvertrags der Genehmigung bedarf (§ 4 Abs. 3) und als neue Mietverträge nur mit Genehmigung der Gemeindebehörde geschlossen werden dürfen (§ 5 Satz 1). In allen diesen Fällen sollen die Vorschriften des Gesetzes so angewandt werden, als ob dem Eigentümer die Verwaltungsbefugnis nicht entzogen wäre.

⁹ Entw. § 5 *Neuvermietung*: „Juden dürfen leerstehende oder freiwerdende Räume nur mit Genehmigung der Gemeindebehörde neu vermieten. Die Vorschriften des § 4 finden auf diese Räume entsprechend Anwendung.“

¹⁰ Entw. § 6 *Einfluß des Wegfalls der Verwaltungsbefugnis*: „Soweit die Anwendung der §§ 1 bis 5 davon abhängt, daß der Vermieter Jude ist, gilt der Grundstückseigentümer oder der Nutzungsberechtigte auch dann als Vermieter, wenn er infolge des Wegfalls seiner Verwaltungsbefugnis den Mietvertrag nicht selbst abgeschlossen hat oder abschließen kann.“

Zu § 7¹¹ Mit Rücksicht darauf, daß die Anwendung des Gesetzes im Einzelfall weitgehend davon abhängt, daß der Vermieter oder der Mieter Jude ist, ist eine besondere Regelung für die Fälle angezeigt, in denen der Mieter oder Vermieter in einer Mischehe lebt. Eine einheitliche Behandlung aller dieser Fälle kann wegen ihrer Unterschiedlichkeit nicht Platz greifen. Vielmehr ist, ohne Rücksicht darauf, welcher Ehegatte den Mietvertrag abgeschlossen hat, eine verschiedenartige Behandlung notwendig, je nachdem ob der Ehemann oder die Ehefrau Jude ist und ob Abkömmlinge aus der Mischehe vorhanden sind oder nicht. Demgemäß ist bestimmt, daß die Vorschriften des Gesetzes, soweit ihre Anwendung davon abhängt, daß der Vermieter oder der Mieter Jude ist, dann nicht anzuwenden sind, wenn bei einer Mischehe die Frau Jüdin ist. Dies soll gelten ohne Rücksicht darauf, ob bei einer solchen Mischehe Abkömmlinge vorhanden sind oder nicht. Die Anwendung des Gesetzes ist ferner allgemein ausgeschlossen, wenn aus der Mischehe des Vermieters oder des Mieters Abkömmlinge vorhanden sind, unter dieser Voraussetzung also auch dann, wenn der Ehemann der Jude ist. Das Vorhandensein von Abkömmlingen aus der Mischehe schließt darüber hinaus die Anwendung des Gesetzes sogar für den Fall aus, daß die Mischehe, in der der jüdische Mieter oder Vermieter in letzter Ehe gelebt hat, nicht mehr besteht. Es kommen jedoch stets nur solche Abkömmlinge in Betracht, die nicht gemäß § 5 Abs. 2 d[er] Ersten A[usführungs]VO z[um] R[eichs]Bürg[er]G vom 14. 11. 1935 (RGBl. I S. 1333)¹² als Juden gelten. – Während die Anwendung des Gesetzes bei einer Mischehe ausgeschlossen ist, wenn die Frau Jüdin ist, bleibt es in den Fällen uneingeschränkt anwendbar, wenn der Mann Jude ist und Abkömmlinge aus der Mischehe mit ihm nicht vorhanden sind, und zwar ist es hier auch dann anzuwenden, wenn nur die nichtjüdische Ehefrau den Mietvertrag geschlossen hat. Der Umstand, daß die in einer kinderlosen Mischehe mit einem Juden lebende Ehefrau Abkömmlinge aus einer früheren Ehe hat, die nicht Juden sind, schließt die Anwendung des Gesetzes nicht aus. Sollten sich hieraus im Einzelfall besondere Unbilligkeiten ergeben, so kann dem bei der Prüfung der Frage, ob die zur Kündigung erforderliche Bescheinigung (§§ 1, 2) erteilt werden soll oder nicht, von der Gemeindebehörde Rechnung getragen werden.

Zu § 8¹³ Es ist zu erwarten, daß zahlreiche Grundstücke, die zur Zeit noch Juden gehören, im Laufe der Zeit veräußert werden. Mit dem Übergang des Eigentums in nichtjüdische Hände würden die Voraussetzungen wegfallen, von denen die Möglichkeit einer Inanspruchnahme der Räume zum Zwecke der Unterbringung von Juden abhängt. Es würden ferner gerade die Voraussetzungen eintreten, unter denen einem jüdischen Mieter unabhängig von den Kündigungsbeschränkungen des Mieterschutzgesetzes gekündigt werden kann. Hierdurch würden in gleichem Maße, in dem die Entjudung des Grundbesitzes fortschreitet, die Kündigungsmöglichkeiten gegenüber jüdischen Mietern vergrößert, aber die Unterbringungsmöglichkeiten für räumungspflichtige Juden verrin-

¹¹ Entw. § 7 *Mischehen*: „Hängt die Anwendung dieses Gesetzes davon ab, daß der Vermieter oder der Mieter Jude ist, so gilt für den Fall einer Mischehe des Vermieters oder Mieters folgendes:

– 1.

Die Vorschriften sind nicht anzuwenden, wenn die Frau Jüdin ist. Das gleiche gilt, wenn Abkömmlinge aus der Ehe vorhanden sind, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht.

– 2.

Ist der Mann Jude und sind Abkömmlinge aus der Ehe nicht vorhanden, so sind die Vorschriften ohne Rücksicht darauf anzuwenden, ob der Mann oder die Frau Vermieter oder Mieter ist.

– 3.

Abkömmlinge, die als Juden gelten, bleiben außer Betracht.“

¹² Wortlaut s. ARH II/2, Nr. 260 Anm. 20.

¹³ Entw. § 8 *Wechsel des Verfügungsrechts*: „(1) Geht das Verfügungsrecht (Eigentum oder Nutzungsrecht) über ein Grundstück nach Inkrafttreten dieses Gesetzes von einem Juden auf einen Nichtjuden über, so bleiben die Vorschriften dieses Gesetzes in gleicher Weise wie vor dem Übergang anwendbar, jedoch ist eine vorzeitige Kündigung (§ 2) ausgeschlossen. Dies gilt auch bei einem weiteren Wechsel des Verfügungsrechts.

(2) Die Vorschrift des Abs. 1 erstreckt sich nicht auf Räume, die der Verfügungsberechtigte selbst benutzen will oder auf deren Inanspruchnahme die Gemeindebehörde verzichtet hat. Zum Nachweis des Verzichts genügt eine Bescheinigung der Gemeindebehörde.“

gert. Um an diesen wachsenden Unterbringungsschwierigkeiten die Durchführung der Maßnahmen zur Ausscheidung der Juden aus deutschen Wohnstätten nicht scheitern zu lassen, muß daher in Kauf genommen werden, daß diejenigen Räume, die von Anfang an zur Unterbringung von Juden bestimmt sind, dieser Bestimmung zunächst weiter erhalten bleiben, wenn das Grundstück in das Eigentum eines Nichtjuden übergeht. Es ist deshalb bestimmt, daß auch, wenn das Verfügungsrecht eines Juden über ein Grundstück nach dem Inkrafttreten des Gesetzes auf einen deutschen Volksgenossen übergeht, das Gesetz auf dieses Grundstück weiter anwendbar bleiben soll. Eine Ausnahme ist lediglich für die Vorschrift des § 2 vorgesehen, da es nicht gerechtfertigt erscheint, einem nicht-jüdischen Mieter ein vorzeitiges Kündigungsrecht, von dem er bisher keinen Gebrauch gemacht hat, auch noch nach dem Übergang des Grundstücks in nichtjüdischen Besitz einzuräumen. Andererseits hat der Entwurf berücksichtigt, daß es geboten sein kann, aus den von deutschen Volksgenossen erworbenen Häusern jüdische Mieter alsbald zu entfernen. Deshalb ist es der Gemeindebehörde freigestellt, auf die weitere Inanspruchnahme zur Unterbringung von Juden zu verzichten. Geschieht dies, so ist die Kündigung gegenüber einem jüdischen Mieter und die Vergebung freierwerdender Wohnungen nicht mehr von einer Genehmigung der Gemeindebehörde abhängig.

Zu § 9¹⁴ Die Vorschrift soll die ordnungsmäßige Abwicklung aller zur Unterbringung räumungspflichtiger Juden erforderlichen Maßnahmen gewährleisten. Sie geht davon aus, daß einem jüdischen Mieter nach Beendigung des Mietverhältnisses grundsätzlich keine Räumungsfrist zu bewilligen ist, da die Sicherstellung einer anderweitigen Unterbringung bereits bei der Kündigung auf Grund der dabei vorzulegenden Bescheinigung der Gemeindebehörde nachgewiesen ist, und daß demgemäß in aller Regel eine Unterkunft für ihn noch vorhanden sein wird. Eine Räumungsfrist soll deshalb nur dann bewilligt werden, wenn sich der in Aussicht genommenen anderweitigen Unterbringung nachträglich Hindernisse entgegenstellen und dies durch eine Bescheinigung der Gemeindebehörde nachgewiesen wird, sowie dann, wenn die sofortige Räumung ohne ernstliche Schädigung der Gesundheit eines Betroffenen nicht durchführbar ist. Unter den gleichen Voraussetzungen soll das Gericht eine solche Räumungsfrist verlängern können. Im übrigen regelt die Vorschrift das Verfahren für die Fälle, in denen die Bewilligung einer Räumungsfrist in Betracht kommt, wenn ein Räumungsurteil nicht vorliegt oder wenn ein solches Urteil zwar ergangen, eine Räumungsfrist in ihm aber nicht bewilligt ist.

Zu § 10¹⁵ Die Vorschrift bestimmt den Begriff des Juden und sichert die Anwendung des Gesetzes auf jüdische Unternehmen.

Zu § 11¹⁶ Mit Rücksicht auf die Lockerung des Mieterschutzes (§ 1) enthält die Vorschrift eine Übergangsbestimmung für anhängige Mietaufhebungsklagen.

Zu § 12¹⁷ Die Ermächtigung soll den Gemeinden erteilt werden, um ihnen die Durchführung ihrer Aufgaben zu erleichtern, da sich häufig nur mit Hilfe der vorgesehenen Anordnungen ein Überblick

¹⁴ Entw. § 9 enthielt in fünf Absätzen detaillierte Regelungen über die Gewährung von Räumungsfristen in Ausnahmefällen, wie nachstehend aufgeführt.

¹⁵ Entw. § 10 *Begriffsbestimmung*: „(1) Wer Jude ist, bestimmt sich nach § 5 der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935 (Reichsgesetzblatt I S. 1333).
(2) Einem Juden steht außer bei der Anwendung des § 9 ein jüdisches Unternehmen im Sinne des Artikels I der Dritten Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. Juni 1938 (Reichsgesetzblatt I S. 627) gleich. Als Wechsel des Verfügungsrechts im Sinne des § 8 ist auch der Wegfall der Voraussetzungen anzusehen, unter denen ein Unternehmer als jüdisch gilt.“

¹⁶ Entw. § 11 *Behandlung anhängiger Mietaufhebungsklagen* erlaubte die Aussetzung derartiger Klagen gegen jüd. Mieter und den sofortigen Übergang zur Räumungsklage nach Maßgabe dieses Gesetzes.

¹⁷ Entw. § 12 *Allgemeine Anmeldepflicht*: „(1) Die Gemeindebehörde kann Anordnungen über die Anmeldung von Räumen erlassen, die an Juden vermietet sind oder die für die Unterbringung von Juden nach den Vorschriften dieses Gesetzes in Anspruch genommen werden können.“

über den Umfang dieser Aufgaben und über den zur Unterbringung von Juden verfügbaren Raum gewinnen lassen wird.

*Zu § 13*¹⁸ Die Gemeinden haben bei der Durchführung der ihnen in diesem Gesetz zugewiesenen Aufgaben dringende öffentliche Interessen wahrzunehmen. Es ist deshalb gerechtfertigt, die Geltendmachung der Ersatzansprüche, die aus Anordnungen der Gemeinden hergeleitet werden sollen, auszuschließen.

Zu § 14 Wegen der grundsätzlichen Verschiedenheiten, die auf dem Gebiet des Mietrechts zwischen den im Altreich geltenden Vorschriften einerseits und dem Rechtszustand im Lande Österreich und in den sudetendeutschen Gebieten andererseits bestehen, ist die Einführung der diesem Gesetz entsprechenden Bestimmungen in Österreich und im Sudetenland besonderen Verordnungen vorbehalten¹⁹.

(2) Wer vorsätzlich oder fahrlässig die vorgeschriebene Anmeldung nicht oder nicht rechtzeitig bewirkt, wird mit Geldstrafe bis zu 150 Reichsmark oder mit Haft bestraft.“

¹⁸ Entw. § 13 *Ausschluß von Ersatzansprüchen*: „Aus Anordnungen der Gemeindebehörde, die auf den Vorschriften dieses Gesetzes beruhen, können Ersatzansprüche gegen die Gemeinde nicht hergeleitet werden.“

¹⁹ Der RMRk setzte die KabVorl. mit Frist bis 23. 3. 1939 in Umlauf. Weiterer Fortgang in den Rkei-Akten nicht ersichtlich. Widerspruch wurde offensichtlich von keinem Ressort erhoben, ebensowenig Änderungswünsche vorgebracht, denn Hitler fertigte das *Gesetz über Mietverhältnisse mit Juden* am 30. 4. 1939 in unveränderter Fassung aus (RGBl. I S. 864). Noch am selben Tag erließ der Oberbürgermeister von Berlin eine AnO zur Durchführung in der Reichshauptstadt, das allgem. Verfahren regelten RAM und RIM durch gemeinsamen RdErl. vom 4. 5. 1939 (RMBliV S. 996). In der Ostmark und im Sudetenland wurde das Gesetz jeweils durch VO vom 10. 5. 1939 (RGBl. I S. 906, 907) in Kraft gesetzt; s. R 1501/5519, S. 392, 398 f.; WALK Nrr. III/190–192.

Zitierhinweis

Nr. 50 Begründung zur Kabinettsvorlage des Gesetzes über Mietverhältnisse mit Juden. 6. März 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d050>